

Letzte Zuflucht "Bürgerasyl"

Frankfurter Rundschau

Freitag 5. April 2019

Copyright 2019 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 6

Length: 802 words

Highlight: Immer mehr Initiativen schützen Flüchtlinge vor Abschiebung - das Innenministerium will das Engagement unter Strafe stellen

Body

Er wurde als konvertierter Christ in seiner Heimat Iran verhaftet und drangsaliert, wie er berichtet. Daraufhin entschied sich der 30-Jährige für die Flucht. Über die Türkei und Italien gelangte der studierte Ingenieur im September 2018 nach Deutschland, in die zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree). Von dort sollte er zurück nach Italien, wo er erstmals als Flüchtling innerhalb der Europäischen Union registriert worden war. So sieht es die EU-Verordnung Dublin III vor.

"Dort hatte man mich damals ins Gefängnis gesteckt, mir meine Ersparnisse weggenommen. Dahin wollte ich keinesfalls zurück", sagt der Iraner. Mit Schlaftabletten unternahm der Flüchtling einen Suizidversuch. "Wir haben ihn dann aus dem Krankenhaus abgeholt und privat untergebracht", erzählt Anna Claßen. Die Sozialarbeiterin gehört wie gut 70 andere zum "Barnimer Bürgerasyl". Die Initiative im Kreis Barnim in Brandenburg will Asylbewerber vor Abschiebung schützen, weil sie das Prozedere als unmenschlich ansieht. Der Iraner wurde versteckt, lebt seitdem mehr oder weniger illegal in Deutschland.

Eine wachsende Zahl von Initiativen will Flüchtlinge vor Abschiebung schützen - zum Beispiel auch in Berlin, Göttingen oder Köln. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für solche Aktionen kein Verständnis: Ein "Bürgerasyl" sei im deutschen Recht nicht vorgesehen, erklärte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. "Es ist nicht akzeptabel, dass es eigenmächtig zur Verhinderung von Dublin-Überstellungen oder Rückführungen durchgeführt wird." Nach der Dublin-Verordnung sollen Asylbewerber dort registriert werden, wo sie die EU zuerst betreten haben. Nach Ansicht des Fördervereins Pro Asyl gibt es mehr Aufrufe von Initiativen für "Bürgerasyl" als konkrete Fälle. Laufende Fälle würden normalerweise nicht veröffentlicht.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) warnt vor rechtlichen Konsequenzen eines "Bürgerasyls". "Eine vollziehbar ausreisepflichtige Person, die nicht freiwillig ausreist und sich der dann anderweitigen Wegen der Aufenthaltsbeendigung, also der Abschiebung, entzieht, macht sich strafbar wegen illegalen Aufenthalts", sagt Schröter. Wer das unterstütze, könne wegen "Beihilfe zum illegalen Aufenthalt strafrechtlich belangt werden". Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern erklärt, Bürgerinitiativen seien nicht befugt, die Rechtmäßigkeit von Verwaltungshandeln zu beurteilen - nur die Gerichte.

Vorwarnung (noch) erlaubt

Letzte Zuflucht "Bürgerasyl"

Das niedersächsische Innenministerium betont, dass der europarechtlichen Pflicht zur Abschiebung durch das Land das im Grundgesetz gesicherte Recht des Bürgers auf freie Meinungsäußerung gegenübersteht. De facto sei es damit nicht strafbar, jemanden ohne Gewaltanwendung vor der Abschiebung zu schützen. In Bayern mühen sich Flüchtlingsverbände wie Pro Asyl oder der Flüchtlingsrat, Abzuschiebende vorzuwarnen, das ist noch nicht strafbar. Dies könnte sich mit einem Gesetz ändern, dessen Entwurf Seehofer vorgelegt hat - das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz".

Das "Barnimer Bürgerasyl" berichtet von vier aktuellen Fällen der Hilfe. "Wir sind mehrere kleinere Gruppen in unterschiedlichen Orten des Landkreises, die die konkrete Hilfe leisten und weitaus mehr Unterstützer und Sponsoren", sagt Claßens Kollege, Bildungsreferent Thomas Janoschka. Einen Flüchtling eigenverantwortlich zu versorgen, gehe ganz schön ins Geld. Vor allem Abschiebungen im Zusammenhang mit dem Dublin-III-Abkommen sind den Helfern ein Dorn im Auge.

Claßen, Janoschka und ihre Mitstreiter suchen inzwischen verstärkt den Kontakt zu Kirchengemeinden, wohl wissend, dass das Kirchenasyl dort von Behörden meist geduldet wird. Das Bundesinnenministerium aber lehnt den Vergleich des "Bürgerasyls" mit dem Kirchenasyl ab. Beim Kirchenasyl existiere ein zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgestimmtes Vorgehen, so ein Sprecher. Dies sei "im Einklang mit rechtsstaatlichen Prinzipien entwickelt worden" und werde praktiziert, "um im Einzelfall Härten Rechnung zu tragen".

Auch Pfarrerin Katharina Falkenhagen aus Frankfurt (Oder) warnt vor solchen Initiativen. "Wenn Flüchtlinge untertauchen, werden sie illegal. Ich bezweifle, dass man ihnen damit wirklich einen guten Dienst erweist", sagt sie. Falkenhagen hat bereits mehrfach Asylbewerber im Kirchenasyl betreut. "Die rechtlichen Konsequenzen für die Unterstützer sind nicht angenehm - Ermittlungsverfahren, empfindliche Geldstrafen." Derartige Konsequenzen haben die Initiatoren des "Barnimer Bürgerasyls" bisher nicht erlebt. Mit ihrem Engagement wollen sie auch gegen die deutsche Asylpolitik protestieren und haben das bewusst öffentlich gemacht. Janoschka betont: "Es wird zu viel abgeschoben, dagegen leisten wir aus moralischer Sicht zivilen Ungehorsam." dpa

Graphic

Aktivist Janoschka und ein iranischer Flüchtling. patrick pleul/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: ABSCHIEBUNG (92%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); EUROPÄISCHE UNION (90%); POLITIK (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHES ASYL (78%); STRAFRECHT (78%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (78%); VERHAFTUNGEN (78%); EU-REGULIERUNG (76%); EUROPARECHT (76%); SELBSTMORD (75%); MEINUNGSFREIHEIT (66%); VERFASSUNGSRECHT (60%)

Letzte Zuflucht "Bürgerasyl"

Industry: SPONSORING (64%)

Person: HORST SEEHOFER (92%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (88%); EUROPA (74%); MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (74%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (74%); EUROPA (74%); ITALIEN (74%)

Load-Date: April 5, 2019

End of Document